

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2024

Altera o caput, o inciso IV e os §§ 1º e 2º do art. 3º, acrescenta o inciso VII ao art. 3º e altera o § 1º do art. 13 da Instrução Normativa nº 02, de 6 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a remessa, estabelece os prazos e institui as condições de envio das informações e documentos relativos a procedimentos licitatórios do exercício financeiro de 2024 e seguintes pelo Módulo Edital e Licitação do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM).

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, especialmente das previstas no art. 76 da Constituição do Estado de Minas Gerais, no inciso XXIX do art. 3º, no inciso IX do art. 35, no inciso III do art. 57 e no inciso III do art. 72, todos da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008; no inciso III do art. 169 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; no art. 87 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016; nos incisos XVII e XXIX do art. 3º, no inciso II do art. 24, no inciso IV do art. 163, no art. 188, e no inciso III do art. 350, todos da Resolução nº 24, de 13 de dezembro de 2023; e no inciso II do art. 2º e no inciso I do art. 3º, ambos da Resolução nº 6, de 27 de maio de 2009;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar adequações pontuais nas disposições normativas sobre as condições e os prazos para envio de informações e de documentos relativos a procedimentos licitatórios, incluindo dispensas e inexigibilidades, por meio do Módulo Edital e Licitação do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM);

RESOLVE:

Art. 1º O *caput*, o inciso IV e os §§ 1º e 2º do art. 3º da Instrução Normativa nº 02, de 6 de dezembro de 2023, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º A remessa da informação e do documento referente ao processo licitatório constante do leiaute do Módulo Edital e Licitação do SICOM obedecerá ao prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados:

.....
IV – da emissão do ato que autorizar a dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos previstos no inciso VIII do *caput* do art. 72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

.....
§ 1º Na hipótese de o órgão ou entidade de que trata o *caput* do art. 1º retificar informação ou documento anteriormente encaminhado, deverá enviar a informação ou o documento retificado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da divulgação da retificação.

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos no *caput* e no § 1º deste artigo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-á como dia útil qualquer dia que não for sábado, domingo ou feriado nacional.”

Art. 2º Fica acrescido o inciso VII ao *caput* do art. 3º da Instrução Normativa nº 02, de 6 de dezembro de 2023, com a seguinte redação:

“Art. 3º

VII – da adesão à ata de registro de preços.”

Art. 3º O § 1º do art. 13 da Instrução Normativa nº 02, de 6 de dezembro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13

§ 1º Para o exercício financeiro de 2024, será exigida a remessa de informação e documento relativo a edital de licitação, a edital de chamamento público e a processo de dispensa e inexigibilidade de licitação pelo Módulo Edital e Licitação do SICOM, ficando mantida a remessa de informação relativa a execução de processo licitatório pelo Módulo Acompanhamento Mensal do SICOM.”

.....
Art. 4º Os prazos de remessa pelo módulo Edital e Licitação do SICOM que estiverem em curso na data de publicação desta Instrução Normativa serão contados em dias úteis, com a exclusão do sábado, domingo, feriado nacional.

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Governador Milton Campos, em 28 de agosto de 2024.

Conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz – Presidente